

【압류재산 매각절차 착수기한 미준수】

- 「압류재산매각업무요강」 제93조 제1항 제1호에 따르면 압류재산의 매각대행업무는 관서의 장으로부터 공매대행의뢰를 받아 선순위 채권 및 체납처분비를 고려하여 매각실익이 있는 경우에는 공매대행의뢰 접수일부터 3개월 이내에 공매공고에 따른 매각절차에 착수하도록 되어 있음
- 그런데 2019. 7. 22. △△세무서로부터 수임한 체납자 ○○○의 압류재산(2019-○○○○○○○-◇◇◇)의 경우 특별한 사유없이 공매대행의뢰 접수일로부터 99일이 지난 2019. 10. 29. 감정평가를 의뢰하였고 2019. 11. 19. 매각예정가격 협의 하고도 126일이 지난 2020. 3. 3. 공매공고하여 공매대행의뢰 접수일로부터 공매공고까지 총 226일이 소요되는 등
- 압류재산 공매대행의뢰 접수일로부터 길게는 226일, 짧게는 96일 후에 공매공고한 총 23건이 확인되어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**